



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Alamat: Kota Surabaya, Umur: 44 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Diploma III/Sarjana Muda, Status Perkawinan: Kawin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **EKA DHARMA YUANA, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Eka Dharma Yuana, S.H. & Rekan” beralamat di Jl. Sidotopo Wetan No. 3 Simokerto, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2026, **selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;**

I a w a n :

TERGUGAT, Alamat: Kota Surabaya, Umur: 46 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Strata I, Status Perkawinan: Kawin, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pengugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pengugat;

(2) TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1) Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2026 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Juli 2026 di bawah Register

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 738/Pdt.G/2026/PN. Sby., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Katholik Roh Kudus Surabaya, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan, karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran, sekarang berumur 18 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat ;
4. Bahwa pada tahun 2010 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang lebih perhatian terhadap kesenangan atau hobbinya daripada terhadap keluarganya. Akibat keadaan tersebut, Penggugat meminta untuk hidup berpisah tempat tinggal sementara waktu guna menghindari konflik yang berkepanjangan. Namun, Tergugat terbawa emosi kemudian melakukan tindakan dengan mengambil sebilah pisau serta mengancam akan membunuh Penggugat ;
5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 telah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh kesalahpahaman dan emosi yang tak terkendali dari pihak Tergugat. Akibat keadaan tersebut, Penggugat diusir dan tidak diperkenankan untuk bertemu maupun mengurus anaknya. Oleh karena itu, demi kepentingan dan kesejahteraan anak, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan membawa anaknya yang saat itu masih berumur 7 tahun ;
6. Bahwa pada akhir bulan November 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu sikap yang terlalu posesif dan mudah curiga atau cemburu terkait dengan pekerjaan Penggugat yang lebih banyak berhubungan dengan rekan-rekan kerja laki-

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laki. Akibat perselisihan tersebut, Tergugat benar-benar mengusir Penggugat dan melarang Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat dan anaknya ;
7. Bahwa beberapa bulan kemudian di tahun berikutnya, Penggugat masih berkeinginan mempertahankan dan memperbaiki keutuhan rumah tangga dengan mencoba memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan perkawinan, namun tidak terwujud hubungan harmonis seperti yang diharapkan ;
 8. Bahwa pada tanggal 19 April 2026 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan perayaan ulang tahun anak, Tergugat menghendaki agar perayaan dilakukan tepat pada pukul 00.00 WIB, namun pada saat tersebut Penggugat masih menyelesaikan pekerjaannya hingga sekitar pukul 01.00 WIB. Keadaan tersebut menyebabkan Tergugat marah dan mengucapkan kata-kata kasar dan tidak patut kepada Penggugat maupun anaknya ;
 9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2026, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2026, Tergugat mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp yang berisi kata-kata kasar dan tidak sepatutnya kepada Penggugat akibat sikap marah dan posesif berlebihan dari Tergugat, sehingga timbul kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang intinya sudah tidak ingin hidup bersama lagi sebagai pasangan suami istri, apalagi memang sudah tidak tinggal satu rumah ;
 10. Bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2026, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat telah bekerja atau memiliki usaha sendiri, dan sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin ;
 11. Bahwa tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat ternyata sulit bahkan tidak mungkin untuk diwujudkan;
 12. Bahwa peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam uraian di atas menimbulkan penderitaan batin bagi Penggugat dan semakin memperburuk hubungan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman, dan perbedaan pandangan yang terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang baik, serta trauma atas ancaman pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan ;

13. Bahwa pertengkaran atau perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi dan berlarut-larut sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi untuk hidup berumah tangga, sehingga terpenuhi pada pasal 19 huruf (f) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Surabaya, telah **Putus Karena Perceraian** ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau Para Pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu ;
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 20 Juli 2026, tanggal 27 Juli 2026, dan tanggal 05 Agustus 2026 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy hasil cetak tangkapan layar pesan whatsapp tanggal 5 November 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy hasil cetak tangkapan layar pesan whatsapp tanggal 6 November 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy hasil cetak tangkapan layar pesan whatsapp tanggal 19 April 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy hasil cetak tangkapan layar pesan whatsapp tanggal 10 Juni 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy hasil cetak tangkapan layar pesan whatsapp tanggal 23 Juni 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy hasil cetak tangkapan layar pesan whatsapp tanggal 24 Juni 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P-4 sampai dengan P-9 berupa Print Out, dan P-10 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

(2.5) Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena ikut hadir dan membantu pesta pernikahannya pada tahun 2008, namun saksi tidak tahu di gereja mana dilaksanakan pemberkatan pernikahannya;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak tunggal laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini sedang kuliah semester 1 (satu) atau berumur 18 (delapan belas) tahun, namun saksi tidak tahu persis tanggal lahirnya;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini namun saksi tidak tahu apakah komunikasi tersebut isinya baik atau tidak;
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan sendiri pada tahun 2015 Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumah yang ditinggali bersama dan saksi melihat Tergugat membawa pisau dapur sambil Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat keluar dari rumah sambil membawa anaknya yang masih balita;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mencoba untuk kembali tinggal serumah namun selalu terjadi pertengkaran dan pengusiran lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sumber permasalahan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang puncak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai yang sudah dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga atau gereja atau pihak yang lain;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2025 atau sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu Penggugat sekarang tinggal dimana, karena komunikasi antara saksi dan Penggugat adalah lewat telepon atau ketemu di luar rumah;

2. Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat sebagai teman akrab dan sekarang sebagai partner atau mitra bisnis persewaan mobil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena pernah ditunjukkan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta pernah melihat data di Kartu Keluarga milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah Orang Tua Tergugat saat masih belum ada masalah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak tunggal laki-laki yang saat ini sudah kuliah atau berumur 18 (delapan belas) tahun, namun saksi tidak tahu persis tanggal lahirnya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering juga bercerita dan menunjukkan Handphone Penggugat kepada Saksi tentang pesan Whatsapp dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya hujatan dan perkataan tidak senonoh yang membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa Penggugat beberapa kali diusir dari rumah jika bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat juga mencoba untuk kembali tinggal

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



serumah demi kepentingan anaknya namun selalu terjadi pertengkaran dan pengusiran lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sumber permasalahan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2025 Saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk mengurus pengajuan kredit pengadaan mobil baru untuk persewaan mobil yang dikelola bersama oleh saksi dan Penggugat, karena harus ada persetujuan suami dan istri (Tergugat dan Penggugat), namun yang terjadi malah tim survey dari pihak leasing diusir oleh Tergugat dan Penggugat bertengkar dengan Tergugat bahkan Saksi terkena lemparan dari Tergugat berupa cangkir berisi minuman kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai yang sudah dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga atau gereja atau pihak yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang puncak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat diusir oleh Tergugat dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2025;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu Penggugat sekarang tinggal dimana, karena komunikasi antara saksi dan Penggugat adalah lewat telepon atau ketemu di luar rumah;

(2.6) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Agustus 2026;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(3) TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara *verstek*;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka yang menjadi materi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah "Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya";

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

(3.6) Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.7) Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam penjelasannya menyatakan sudah jelas, namun demikian terhadap pasal tersebut masih dimungkinkan untuk ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya cecok mulut saja

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan lebih luas sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan lain sebagainya;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ruh perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.9) Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;

(3.10) Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1)) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)), dengan demikian sahnyanya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

(3.12) Menimbang, bahwa selain untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan juga untuk dapat melanjutkan generasi serta memperoleh keturunan, namun tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik, ada kalanya dalam suatu perkawinan mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor GREGORIUS KAHA SVD pada tanggal 13 Januari 2008 di Gereja Katholik Roh Kudus Surabaya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan sehingga perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat benar awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang hidup berumah tangga namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

(3.15) Menimbang, bahwa penyebab sering terjadinya percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat sering mementingkan kesenangannya/hobbinya sendiri dari pada kepentingan keluarga. Kemudian pada pertengahan tahun 2015 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena dipicu adanya kesalahpahaman dan emosi yang tidak terkendali dari Tergugat, akibatnya Penggugat diusuir dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak diperkenankan untuk bertemu maupun mengurus anaknya. Selanjutnya pada bulan Nopember 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang terlalu posesif, mudah curiga, dan cemburu karena pekerjaan Penggugat yang lebih banyak berhubungan dengan rekan kerja laki-laki, akibat pertengkaran tersebut Tergugat benar-benar mengusir Penggugat dan melarang Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat dan anaknya;

(3.16) Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya walaupun dalam rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya penuh dengan permasalahan akan tetapi sampai dengan saat ini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan watak Tergugat;

(3.17) Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, puncaknya sejak bulan Juni tahun 2026 sampai dengan sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi sebagai pasangan suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

(3.18) Menimbang, bahwa dari suasana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terungkap di atas, menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 jo. pasal 39 jo. pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.21) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dimana perceraian tersebut dilakukan;

(3.22) Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tempat dimana perceraian tersebut dilakukan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

(4) MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan bagi Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 738/Pdt.G/2026/PN Sby